מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בְּמִצְוָה י"ז. וְעוֹד כִּי הָעָרְלָה הוּא זָרוּת, וְהָעָרֵל שֶׁלֹּא מָל כְּמוֹ זָר נֶחְשָׁב אַחַר שֶׁלֹּא נִכְנַס בִּבְרִית מִילָה עִם אֶחָיו, שֶׁהוּא עִנְיָן גָּדוֹל שֶׁנִּכְרְתוּ עָלֶיהָ י"ג בְּרִיתוֹת[ג]. וְהַרְחָקַת זָר מִן הַתְּרוּמָה וּטְמֵאִים מִן הַקֹּדֶשׁ שֹׁרֶשׁ אֶחָד לָהֶם (חינוך), וּמְאוּסָה עָרְלָה שֶׁנִּתְגַּנּוּ בָּהּ הָרְשָׁעִים[ד], וּבְזָיוֹן הוּא לַמֶּלֶךְ שֶׁיֵּהָנֶה מִשֶּׁלְּחָנוֹ וְחָטְאוּ בְּגוּפוֹ דָּבוּק בּוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד לְפִי שֶׁהַמִּדּוֹת הָעֶלְיוֹנוֹת בִּיחוּד אֶחָד וְלֹא נִתְעָרֵב זָר בְּשִׂמְחָתָם, וְלָכֵן עֲרֵלִים זָרִים וּטְמֵאִים אֵין אוֹכְלִים בִּתְרוּמָה לְפִי שֶׁהוּא קֹדֶשׁ פְּנִימָה וְהָאוֹכְלוֹ בְּמִיתָה, הוּא נִכְנַס בֵּין הַדְּבֵקִים לְפִיכָךְ תִּתְפָּרֵד נַפְשׁוֹ מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רנו).

יבמות ע. רמב"ם הל' תרומות פ"ז, ספר המצוות לא תעשה קל"ה, סמ"ג לאוין רנ"ח, יראים קע"ו.

משנה הלכות

בתרומה והאי ערל הוא, ר' אחא בשם ר' תנחום בר' חייא אמר אין ערלה אלא מיום שמיני ולהלן, כל ז' ימים מותר לסוכו בשמן של תרומה'. מזה למדנו שאין ללמד ערילות לאחר שמיני מקודם שמיני עיין שם, ועיין רשב"א בפרק הערל.

שאר פרטים. נולד מהול אוכל בתרומה, הטמטום אינו אוכל, ואנדרוגינוס מל ואוכל[ה], הערל נשיו ועבדיו וכל קנין כספו אוכלין בתרומה[ו] משוך ערלתו ונראה כערל, וכן בעל בשר אוכל בתרומה ויש אוסרין מדרבנן עד שיחזור וימול[ז]. מי שצריך הטפת דם ברית באופן המבואר בשולחן ערוך יורה דעה הל' מילה בין מחמת ספק ערלה כבושה, ובין מחמת גזירת הכתוב או מדרבנן, בזה תלוי דין האכילה[ח]. ונוהג בזמן שהתרומה נוהגת ואוכל תרומה בין טהורה ובין טמאה והוא ערל לוקה.

ג. נדרים לא: ד. נדרים שם. ה. רמב"ם שם הי"א. ו. שם הי"ב. ז. שם ה"י. ח. עיין מנחת חינוך.

מִצְוָה רפג

שֶׁלֹּא תֹּאכַל חֲלָלָה תְּרוּמָה (לא תעשה קע"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא תֹּאכַל הַחֲלָלָה קֹדֶשׁ, דְּהַיְנוּ תְּרוּמָה וְחָזֶה וְשׁוֹק, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, יב) **'וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר הִיא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל'.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁלֹּא שָׁמְרָה בְּרִית הַקְּדֻשָּׁה, וְחִלְּלָה קְדֻשָּׁתָהּ, אֵינָהּ רְאוּיָה לֵהָנוֹת מִמַּתְּנוֹת כְּהֻנָּה שֶׁנִּתְּנוּ לְכֹהֲנִים זֶרַע קֹדֶשׁ, וְכֵיוָן שֶׁנִּבְעֲלָה לְפָסוּל לָהּ יָצְאתָה מִקְּדֻשָּׁתָהּ וְיָצְאָה מִכְּלָלָם וְנִפְסָלָה מִן הַכְּהֻנָּה, דְּאִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קסז). וְלָמְדוּ מִמִּקְרָא זֶה אֲפִלּוּ

משנה הלכות

רפג) גדרי חללה לענין זה. בת כהן שנבעלה לפסול לה, או לחלל אף על פי שאינו אסור לה, נעשית חללה או זונה, ונעשית זרה לגמרי ואסורה לכל קדשים שהיתה מותרת כל זמן שהיא בבית אביה, ואפילו היא עדיין בבית אביה, שהחללה כזר נחשבת לכל דבר שבכהונה[א]. ומאלו ביאות נעשית חללה, חייבי כריתות, חייבי לאוין, חייבי עשה, או נבעלה לחלל אף על פי שאין אסור בה מכל מקום נעשית חללה ואסורה בתרומה, ויש חולקין[ב] דרק מחייבי לאוין דכהונה נעשית חללה, ובשאר איסורין אף שהיא נפסלת מן התרומה וקדשים אינה נעשית חללה[ג], ונמצא לפי שיטה זו כהן ממזר ואינו חלל, ועיין ברמב"ן פרשת קדושים על הפסוק (ויקרא יט, כט) 'אל תחלל את בתך', ובספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב מסי' כ"ג עד כ"ו), ויש אומרים דבביאה ראשונה לא נתחללה מחייבי כריתות אלא מביאה שניה[ד].

בחזה ושוק. ונכלל בלאו הזה בת כהן שנשאת לישראל שהיא אסורה לאכול בתרומה וחזה ושוק כל זמן שהיא תחת בעלה[ה], גירשה או מת בעלה ואין לה בנים ממנו, חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה ולא בחזה ושוק[ו], ולא בשאר קדשים קלים כגון זרוע בשילה מאיל נזיר ולחמי תודה ונזיר ובכור דשייך לכהנים[ז].

שאר פרטים. בת לוי או ישראל שנבעלו לאסור להם, כגון נתין או ממזר, נעשית זונה ואסורים לאכול בתרומה לעולם, ואפילו יש לה זרע מכהן, וכגון שהיתה אשת כהן שמת[ח]. שבויה אינה אוכלת בתרומה שמא נבעלה לעכו"ם, ואף על פי שאומרת

רפג) א. רמב"ם הל' תרומות פ"ו ה"ז. **ב.** רש"י יבמות סח: ד"ה אי הכי. **ג.** עיין מנחת חינוך. **ד.** עיין אבן העזר סי' ז סי"ד. **ה.** רמב"ם שם ה"ז. **ו.** שם ה"ח-ט. **ז.** מנחת חינוך ע"פ בכורות כז: ומנחות עז: **ח.** רמב"ם שם ה"י.

כְּשֶׁנִּשְׂאָה לְזָר כָּשֵׁר וּמֵת בַּעְלָהּ אוֹ גֵּרְשָׁהּ בְּלֹא בָנִים שֶׁחוֹזֶרֶת לִתְרוּמָה לְבֵית אָבִיהָ, אֲבָל אֵינָהּ חוֹזֶרֶת לְחָזֶה וְשׁוֹק כֵּיוָן שֶׁיְּצָתָה פַּעַם מִקְּדֻשַּׁת כְּהֻנָּה (עיין יבמות פו.). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד רָמְזוּ גְּדוֹל יֵשׁ בָּזֶה שֶׁהַנְּשָׁמָה שֶׁהִיא בַּת כֹּהֵן, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (סנהדרין לט.) 'אֱלֹקֵיכֶם כֹּהֵן הוּא', כְּשֶׁתִּהְיֶה בְּגוּף אִישׁ זָר שֶׁמְּטַמְּאָהּ בִּפְעֻלּוֹת וּמַעֲשִׂים זָרִים לִפְנֵי יוֹצֵר כֹּל יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, 'הִיא' רוֹצָה לוֹמַר אוֹתָהּ הַנְּשָׁמָה, מִ'תְּרוּמַת הַקֳּדָשִׁים' שֶׁהוּא הַמָּן הַנִּטְחָן לַמַּלְאָכִים 'לֹא תֹאכֵל' (טעמי מצות שם).

יבמות פה: פו. רמב"ם הל' תרומות פ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה קל"ז, סמ"ג לאוין רנ"ו.

מִצְוָה רִפְד

שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל טֶבֶל (לא תעשה קע"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל טֶבֶל, וְהוּא דָּבָר שֶׁלֹּא הוּרְמוּ מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, טו) 'וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת קָדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה'', וּבָעֲתִידִים לְהָרִים הַכָּתוּב מְדַבֵּר.

משנה הלכות

טהורה אני לא מפיה אנו חיים, ואם יש עד או במקום שנאמנת לומר טהורה אני אוכלת בתרומה[ט]. הנרבעת לבהמה לא נפסלה מן הכהונה ואוכלת[י]. נבעלה לפצוע דכא וכרות שפכה לא יאכלו[יא]. נבעלה באבר מת נפסלה מהתורה, אף שלענין עונשין פטורים באבר מת[יב]. גיורת פחותה מבת ג' שנים מחלוקת הפוסקים אי אסורה לכהן מן התורה או דרבנן[יג], ועיין ריטב"א ביבמות (ס: ד"ה והא. עו. ד"ה הדר) ודבריו לכאורה סותרים, ובספרי הנ"ל הארכתי בזה בס"ד. שתוקי אי הוה בכלל חללה עיין גם כן בספרי הנ"ל בס"ד בירור גדול. ונוהג בזמן שהתרומה נוהג, ואם עברה ואכלה במזיד מלקין אותה.

רפד) גדר טבל ואיסורו. טבל נוהג בדגן ותירוש ויצהר מדאורייתא, ובשאר כל הפירות מדרבנן[א], ונקרא טבל לזה כל שלא הורמו תרומה גדולה ותרומות מעשר או מעשר ראשון או מעשר שני ואפילו מעשר עני[ב], והאוכל כזית מכל אלו עובר בלאו זה, אלא שיש חילוק לענין

ט. שם הי"א. **י.** עיין מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם פ"ז הי"ג. **יב.** שם הל' איסורי ביאה פ"א הי"א. **יג.** מנחת חינוך. **רפד) א.** רמב"ם הל' תרומות פ"ב ה"א. ועיין שם הל' מאכלות אסורות פ"י הכ"א. **ב.** שם הל' מאכלות

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֹא נָתַן לְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מְשָׁרְתֵי ה' חֵלֶק בָּאָרֶץ, וּתְרוּמוֹת וּמַעֲשְׂרוֹת הֵם חֶלְקָם, וְהָאוֹכֵל טֶבֶל גּוֹזֵל מַתָּנוֹת שֶׁלָּהֶם וּמַפְקִיעַ שַׁעַר עוֹבְדֵי הַשֵּׁם הַכֹּהֲנִים הָעוֹמְדִים לְשָׁרֵת, וְהַלְוִיִּם הָעוֹמְדִים לְשׁוֹרֵר, וּמַעֲשַׂר עָנִי מֵהָעֲנִיִּים אֲשֶׁר עֵינֵיהֶם תְּלוּיוֹת עָלָיו. וְהַכֹּהֵן עָצְמוֹ שֶׁמַּתָּר בִּתְרוּמָה גְּדוֹלָה וּבִתְרוּמוֹת מַעֲשֵׂר אָסוּר בְּטֶבֶל, מִטַּעַם שֶׁלֹּא הִבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל אֶלָּא הִשְׁוָה בֵּינֵיהֶם כְּדִכְתִיב (ישעיה ה, ב) 'הָוֹי אֹמְרִים לָרַע טוֹב וְלַטּוֹב רָע שָׂמִים חֹשֶׁךְ לְאוֹר וְאוֹר לְחֹשֶׁךְ'.

משנה הלכות

עונשין, דבטבל שלא ניטלה ממנו תרומה גדולה, וכן האוכל מעשר קודם שניטלה ממנו תרומה מעשר, וכן האוכל עיסה קודם שהורמה חלתה חייב מיתה בידי שמים, ועל השאר אינו אלא בלאו, ולוקה[ג]. ואזהרתם דכתיב (דברים יב, יז) 'לא תוכל לאכול בשעריך'[ד].

פרטי דינים. משקין היוצאין מפירות הרי הן כמותן, ואין לוקין אלא על יין ושמן[ה]. טבל שנתערב בהיתר אוסר בכל שהוא משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין[ו].

קביעות למעשר. ומשעה שנגמרה מלאכתן בפירות שגמר למכור בשוק, נעשה טבל, אבל בפירות שכוונתו להביא לבית מותר לאכול עראי עד שיכנס לבית וקבעו[ז]. ואחד מו' דברים קובע פירות שנגמרו למעשר, החצר, והמקח, והאש, והמלח, והתרומה, והשבת, אם הגיע אחד מאלו נקבע למעשר[ח]. ואיזהו אכילת עראי שמותר, מקלף שעורים אחת אחת ואוכל, קילף יותר וכנס לידו חייב לעשר, היה מולל מלילות חיטים מנפה מיד ליד ואוכל, נפה לתוך חיקו קבע למעשר[ט]. היה אוכל באשכול בגינה ונכנס לחצר אע"פ שחזר ויצא לא יגמור עד שיעשר, תאנה בחצר אוכל ממנה אחת אחת ואם צירף חייב במעשר, עלה לראש האילן ממלא חיקו ואוכל שם שאין אויר חצר קובע למעשר, אכל פירות ונשאל על התרומה אי אכל טבל למפרע או לאו, עיין בזה בשו"ת משנה הלכות (ח"א סי' ד')[י].

פירות עכו"ם וחוץ לארץ. פירות עכו"ם שנגמרו בידו אפילו בארץ ישראל פטורין מכולם, ואם לקחן ישראל לאחר שנתלשו וגמרן חייבין, ומעשר ראשון של אלו משייר לעצמו, שאומר ללוי באתי מכח איש שאין אתה יכול ליטול ממנו[יא]. שותפות עכו"ם חייבת בתרומות ומעשרות[יב]. פירות

אסורות פ"י הי"ט. **ג.** שם הי"ט-כ. **ד.** שם הכ"א. **ה.** שם הכ"ב, ועיין כסף משנה ורדב"ז שם. **ו.** עיין מנחת חינוך, מירושלמי נדרים פ"ו ה"ד, ובבלי ע"ז עג: ובתוס' שם, ונדרים נח. ועיין ר"ן שם. **ז.** רמב"ם הל' מעשר פ"ג ה"א-ב. **ח.** שם ה"ג. **ט.** שם הי"ט. **י.** מתרומות פ"ח מ"ג, ירושלמי מעשרות פ"ב ה"ג. **יא.** רמב"ם הל' תרומות פ"א הי"א-יב-יג. יו"ד סי' של"א ס"ה-ו-ז. **יב.** רמב"ם שם ה"כ.

וְהַמְפָרֵשׁ מַתָּנוֹת מַבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל, וְהָאוֹכֵל טֶבֶל מְעָרֵב חֹל בַּקֹּדֶשׁ וְאֵינוֹ מַפְרִישׁ בֵּין טָמֵא לְטָהוֹר, וְלָכֵן עָנְשׁוֹ בְּמִיתָה בִּידֵי שָׁמַיִם כִּי הִגִּיעַ עַד שָׁמַיִם עֲוֹנוֹ (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה ר). וְרֶמֶז גָּדוֹל יֵשׁ שֶׁמְּחַיֵּב אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל לְהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וְלֹא לְעָרֵב הַגְּבוּלִים, וְהָבֵן זֶה.

סנהדרין פג. מכות יג. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י, ספר המצוות ל"א תעשה קנ"ג, סמ"ג לאוין קמ"ז, יורה דעה סי' ש"ל"א.

מִצְוָה רִפָּה

שֶׁלֹּא לְהַקְדִּישׁ בַּעַל מוּם (לא תעשה קע"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִים לְהַקְרִיבָם לַמִּזְבֵּחַ, וַאֲפִלּוּ לֹא הִקְרִיבָם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כ) 'כֹּל אֲשֶׁר מוּם בּוֹ לֹא תַקְרִיבוּ כִּי לֹא לְרָצוֹן יִהְיֶה לָכֶם', מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לָמְדוּ שֶׁהוּא אַזְהָרָה לַמַּקְדִּישׁ בַּעַל מוּם[א].

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַל דֶּרֶךְ הַפְּשָׁט מַה שֶּׁאָמַר הַנָּבִיא (מלאכי א, ח) 'וְכִי תַגִּישׁוּן עִוֵּר אוֹ פִּסֵּחַ וְגוֹ' הַקְרִיבֵהוּ נָא לְפֶחָתֶךָ הֲיִרְצֶךָ אוֹ הֲיִשָּׂא פָנֶיךָ'. וְאָמְרָה תּוֹרָה (ויקרא שם כא) 'תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן' וַיַּעֲלֶה עַל רְצוֹן

משנה הלכות

הפקר פטורין, והזורע שדה הפקר חייבין[ג]. פירות חוץ לארץ פטורין, הכניסן לארץ או הוציא פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ מחלוקת[ד] (ועיין לעיל מצוה ע"ב). ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג ובזמן הזה מדרבנן.

רפה) גדר האיסור. המקדיש בעל מום למזבח, אחד הקריב למזבח או לא הקריב, אחד בעל מום קבוע ואחד בעל מום עובר, עובר בלאו ולוקה על הקדשו, ואפילו לא הקדיש אלא לדמי נסכים לוקה שבזיון קדשים הוא[ב]. ויש חולקים[ג] שאינו לוקה משום דהוה לאו שאין בו מעשה.

הקדיש בטעות. המתכוין לומר על בעל מום עולה ואמר שלמים, או שלמים ואמר עולה אינו קדוש דבעינן פיו ולבו שוין, חשב

יג. שם פ"ב הי"א. **יד.** שם פ"א ה"א והכ"א-כב. יו"ד סי' של"א סי"ב. **רפה) א.** עיין מנחות כה. תוספתא מכות פ"ד מ"ג. **ב.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"ב וה"ה. ועיין מנחת חינוך. **ג.** חינוך.

מִזְבְּחִי, כִּי כָּל אֵבֶר וְאֵבֶר שֶׁל הַקָּרְבָּן מִתְעַלֶּה לְעִקַּר מוֹצָאוֹ, וְאִם יִהְיֶה חָסֵר הַקָּרְבָּן אֵבֶר אֶחָד נִדְחֶה מִבִּפְנִים לַחוּץ[ד] וּכְאִלּוּ הִקְרִיבָן לַעֲבוֹדָה זָרָה. וּלְחֹמֶר הָעִנְיָן חַיָּב מַלְקוֹת עַל הֶקְדֵּשׁוֹ. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי לְפִי דַּעַת רֹב הַמְקֻבָּלִים[ה] שֶׁיֵּשׁ גִּלְגּוּל בְּבַעֲלֵי חַיִּים, וְסִימָנָךְ דִּכְתִיב (ויקרא א, ב) 'אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם', כְּלוֹמַר 'מִכֶּם' מַמָּשׁ עַל יְדֵי גִּלְגּוּל, וְכַאֲשֶׁר נִשְׁלָם עָוֹנוֹ מְזַמִּינוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיַד יִשְׂרָאֵל לְשָׁחְטוֹ כְּדֵי לְהַעֲלוֹתוֹ, וְאִם הוּא בַּעַל מוּם נִדְחֶה כִּי עֲדַיִן לֹא תִּקֵּן הַכֹּל (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שמב).

תמורה יג: יז. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה צ"א, סמ"ג לאוין ש"י, יראים שפ"ב.

משנה הלכות

שמותר להקדיש בעל מום למזבח והקדיש הרי זה קדוש ואינו לוקה[ו], והראב"ד פליג וסבירא ליה דהוה הקדש בטעות. הקדיש בעל מום תפדה בערך הכהן ותצא לחולין ויביא בדמיה קרבן[ז].

החילוקים בין מום קבוע לעובר. ילדה קודם שהפדה, יפדה הולד אע"פ שהיא תמים, ילדה לאחר שהפדה הולד כאמה, מתה קודם שתפדה נפדית אחר מיתה, במה דברים אמורים בבעל מום קבוע אבל בעל מום עובר או הקדיש תמימה ואח"כ נולד בה מום קבוע אם מתה קודם שתפדה תקבר, נשחטה קודם שתפדה נפדית כל זמן שמפרכסת, ומותרת לאכול ואם ילדה יקרב הולד, נתעברה קודם שתפדה וילדה אחר שנפדית הולד אסור ואינו נפדה ומתפיס אותו לשם אותו זבח וכשר[ח].

הקדש שאר דברים. ודרשינן[ט] "לה" לרבות שעיר המשתלח'. ואסור להקדיש פרה בעלת מום[י]. המקדיש שמן או יין פסול או עצים פסולים למזבח, הדבר ספק אם דומים למקדיש בעל מום בבהמה, ומכין אותו מכת מרדות[יא].

אי מהני שאלה. ובמנחת חינוך כאן פשיטא ליה דמקדיש בעל מום ושאל על ההקדש מכל מקום לוקה, דעבר על הלאו, ולא מצינו בשום מקום אשר אם בשעת הדיבור הוה עבירה שתהני שאלה. ולפי עניות דעתי אינו לוקה, דהא הקדש בטעות הוא וליכא עבירה למפרע דומיא דנזיר, ועיין לעיל מצוה ע"ב בהפריש שלא כסדרן שכתב המנחת חינוך בעצמו דמצוה לשאול על הפרשתו והדרא לטבלא ולא עבר על למפרע. ועיין שו"ת בית שערים ביורה דעה (סי' שכ"ד וסי' תי"א

ד. עיין גם ברקנאטי פר' אמור (ויקרא כב, ג). **ה.** עיין ספר הקנה דף קמח. סוד של מזיקין. ועיין ברקנאטי סוף פר' קדושים (ויקרא כ, כה). **ו.** רמב"ם שם ה"ג. **ז.** שם ה"י. **ח.** שם הי"א. **ט.** תמורה ו: **י.** עיין מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם פ"ו ה"ג.

מִצְוָה רפו

שֶׁיִּהְיֶה כָּל קָרְבָּן תָּמִים (מצות עשה ק"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיוּ כָּל הַקָּרְבָּנוֹת הַקְּרֵבִים עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ שְׁלֵמִים בְּמִינָם וּתְמִימִים מִן הַמּוּמִין הַנֶּאֱמְרוּ בַּקֶּרֶא, וּמִפִּי הַקַּבָּלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כא) 'תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה. גַּם כִּי רָאוּי עַל כָּל פָּנִים לִהְיוֹת הַקָּרְבָּן בְּלִי מוּם, כִּי מַחְשֶׁבוֹת הָאָדָם לֹא יִתְפַּשְׁטוּ בַּמִּין הַפָּחוּת כְּמוֹ בֶּחָשׁוּב וְהַלְּבָבוֹת יִתְעוֹרְרוּ בַּמִּין הֶחָשׁוּב וְשָׁלֵם (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד דְּכַאֲשֶׁר יַקְרִיב תָּמִים יִזְכֹּר שֶׁהוּא בַּעַל מוּם וְיָבֹא הַתָּמִים לְכַפֵּר עַל הַבַּעַל מוּם, וּכְשֶׁיִּרְאֶה שֶׁהַבַּעַל מוּם פָּסוּל לְהַקְרָבָה לַה' יִשָּׂא קַל וָחֹמֶר בְּעַצְמוֹ וְיִשְׁתַּדֵּל לְהָסִיר הַמּוּמִים מֵעָלָיו, שֶׁהַכֹּהֵן הָעֶלְיוֹן יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ[א] לֹא יִקְרְבוּהוּ לְמַעְלָה לְדַבְקוֹ בְּיוֹצְרוֹ בְּסוֹד 'וּבוֹ תִדְבָּק' (דברים י, כ), 'וּבוֹ תִדְבָּקוּן' (שם יג, ה), 'וּלְדָבְקָה בוֹ' (שם יא, כב), 'וְאַתֶּם הַדְּבֵקִים' (שם ד, ד). וּבְמַעֲשָׂיו הַטּוֹבִים יוּכַל

משנה הלכות

ותי"ט), וברשב"א בתורת הבית (בית ד' שער א) דהקדש יכול לשאול, ובשו"ת מוצל מאש (סי' י"ט) ובגמ' בשבועות (כח.) וברמב"ם בהלכות שבועות (פ"ו) אפילו כפתוהו ללקות, ובשו"ת משנה הלכות (ח"א סי' ד' דף קנ"ג). ונוהג בכל מקום ובכל זמן לענין הקדש ולענין מלקות מחלוקת.

רפו) גדרי המצוה. מצות עשה להיות כל הקרבנות שיקריבם למזבח תמימין ומובחרין מכל המומים שבאו בתורה ומאותן המומים שבאו בקבלה לרז"ל שהם מומין[ב], ועיין מצוה ער"ה כמה מיני מומין הם. ובכלל המצוה שיהיו כל המנחות סולתם מן המובחר, וכן שמנים ויינות לנסכים, שנאמר (במדבר כח, לא) 'תמימים יהיו לכם ונסכיהם'[ג]. וכן עצי המערכה צריכין להיות מובחרין, ולא יהיו מתולעין וכיוצא בזה[ד].

מום ומחוסר אבר עוף. ואין המומין פוסלים בעוף ואין דין זכר ונקבה בקרבן העוף, במה דברים אמורים במומין קטנים אבל מחוסר אבר כגון שהיה גפו יבש או נסמית עינו (רוצה לומר נחטטה) וכיוצא בהן פסול

רפו) א. עיין סנהדרין לט. 'אלהיכם כהן הוא'. **ב.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"א, חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"ו ה"א. **ד.** שם ה"ב.

הָאָדָם לְהַכְשִׁיר עַצְמוֹ לִהְיוֹת רָאוּי לְהַקְרָבָה וּלְטַהֵר הָאֵבָר שֶׁהוּא בַּעַל מוּם לְהָשִׁיב עַל כַּנּוֹ עַל יְדֵי וִדּוּיוֹ וַחֲרָטָה בְּדִמְעָה, וְשֶׁיְּגַלֶּה עֲוֹנוֹ וְחֶטְאוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (הושע ז, א) 'כְּרָפְאִי לְיִשְׂרָאֵל וְנִגְלָה עֲוֹן אֶפְרַיִם', וְעַל יְדֵי הָעִנּוּי וְהַתְּשׁוּבָה יְבַעֵר הַטֻּמְאָה מִן הַבַּיִת וְיִשָּׁאֵר קָדוֹשׁ (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קעג).

מנחות פז. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א, ספר המצוות מצות עשה ס"א, סמ"ג עשין קע"ו.

מִצְוָה רפז

שֶׁלֹּא לְהַטִּיל מוּם בַּקָּדָשִׁים (לא תעשה קע"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִנָּתֵן מוּם בַּקָּדָשִׁים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כא) 'כָּל מוּם לֹא יִהְיֶה בּוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁיִּהְיֶה בָּזֶה בִּזָּיוֹן הַקָּדָשִׁים, וְאָסְרָה תּוֹרָה לְהַקְדִּישׁ בַּעַל מוּם מֵעִקָּרָא וַאֲפִלּוּ מִלֵּדָה כָּל שֶׁכֵּן שֶׁאֵין לְהַטִּיל מוּם בְּקָדָשִׁים תְּמִימִים, שֶׁמַּרְאֶה בָּזֶה שֶׁהַקָּדָשִׁים בְּזוּיִם עָלָיו (עיין חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז אַזְהָרָה גְּדוֹלָה שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא דָּבָה עַל קְדוֹשֵׁי יִשְׂרָאֵל וּלְהַטִּיל מוּם

משנה הלכות

אפילו בעוף שאין מקריבין חסר למזבח, וכן אם נולד אחת מהטריפות האוסרות אותה באכילה נפסל מקרבן[ה], וכן שחסר ממנה אבר פנימי אף שאינו טריפה, כגון ניטל הטחול או שנמצא שני טחולים וכיוצא בהם פסול[ו].

שאר פרטים. הטומטום ואנדרוגינוס פסולים לפי שהם כמין אחר[ז]. ובכלל המצוה להביא כל מה שהוא לשם שמים מן היפה והמשובח ביותר, בנה בית תפילה יהיה נאה מדירתו, האכיל רעב יאכילנו מן הטוב שבשולחנו, כיסה ערום יכסנו מן היפה שבכסותו וכו'[ח]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות ובבן נח, כשמקריב קרבנות בבית המקדש, אבל בן נח המקריב בבמה יש לו דינים אחרים לענין מומין.

רפז) גדרי האיסור. המטיל מום בקדשים כגון סימא עינו או קטע ידו בזמן שבית המקדש קיים לוקה שהרי היה ראוי לקרבן ופסלו, ובזמן הזה עבר בלאו ואינו לוקה[א], ויש חולקין[ב] דבזמן הזה אינו

ה. שם פ"ג ה"א. **ו.** שם פ"ב הי"א, ועיין מנחת חינוך אם זה גם בעוף. **ז.** רמב"ם שם פ"ג ה"ג. **ח.** שם פ"ז הי"א. **רפז) א.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"ז. **ב.** ראב"ד הל' בית הבחירה פ"ו הי"ד, עיין מנחת חינוך.

בְּלוֹמְדֵי הַתּוֹרָה נוֹשְׂאֵי דִּגְלָהּ יִרְאֵי ה׳[ג], וְכָל הַקָּדוֹשׁ מֵחֲבֵרוֹ יוֹתֵר חָרוּב מֵחֲבֵרוֹ[ד], כְּלוֹמַר כְּשֶׁחֲבֵרוֹ מַטִּיל בּוֹ מוּם, וְכָל שֶׁכֵּן כְּשֶׁהַמַּטִּיל מוּם הוּא עַם הָאָרֶץ. וּמֵעוֹלָם אֵין בּוֹדְקִין אַחַר הַחָזִיר אִם יֵשׁ לוֹ סִימָנֵי טָהֳרָה, אֲבָל בּוֹדְקִים אַחַר הַשֶּׂה שֶׁיִּהְיֶה תָּמִים בְּמַעֲלוֹת לַה׳, וְהַמַּטִּיל בּוֹ מוּם עוֹבֵר בְּלָאו זֶה. וּלְפִי חַכְמֵי הָאֱמֶת הֲוָהֲרוּ שֶׁלֹּא לְהַטִּיל מוּם בַּקָּדָשִׁים, שֶׁזֶּה הִגִּיעַ זְמַן תַּקָּנָתוֹ, עַיֵּן מִצְוָה רפ״ה, וְהַנּוֹתֵן בּוֹ מוּם הוֹחֶה אוֹתוֹ מִדְּחִי אֶל דֶּחִי וּמִתְמוּרָה אֶל תְּמוּרָה. וּמִטַּעַם זֶה צִוָּה לִפְדּוֹת בַּעַל מוּם, שֶׁאִם לֹא זָכָה לְהִתְעַלּוֹת עַל יְדֵי הַמִּזְבֵּחַ, מִכָּל מָקוֹם יִתְעַלֶּה עַל יְדֵי אֲכִילַת יִשְׂרָאֵל דְּכָל מַאי דְּאָפְשָׁר לְתַקְּנוֹ מְתַקְּנִין. וְעַכְשָׁו שֶׁלְּחָנוֹ שֶׁל אָדָם הוֹמֶה לְמִזְבֵּחַ[ה] (מצודת דוד (רדב״ז) מצוה שמב).

בכורות ל״ג: תמורה כא. רמב״ם הל׳ איסורי מזבח פ״א, ספר המצוות ל״א תעשה צ״ז, סמ״ג לאוין שט״ו, סמ״ק רנ״ד, יראים שפ״ג, יורה דעה שי״ג.

משנה הלכות

אלא מדרבנן (ועין שו״ת חתם סופר ביורה דעה (סי׳ שי״ח), ובשו״ת בית שערים לזקיני באורח חיים סי׳ קמ״ד).

הפטורים ואיסורים דרבנן. הטיל מום בקדשים ובא אחר והטיל מום אחר, השני אינו לוקה[ו]. ואחד המטיל מום בקדשים עצמן או בתמורתן, חוץ מן הבכור והמעשר שהמטיל מום בתמורתן אינו לוקה לפי שאינן ראויים לקרבן, וכן המטיל מום בתשיעי של טעות עשירי אינו לוקה[ז], ומדרבנן אסור להטיל מום בקדשי בדק הבית (עיין תוס׳ ע״ז יג:)[ח]. ואסור לגרום מום בבכור כגון לתת דבילה וכיוצא בו על אזנו שיבוא הכלב וינשכנו, או לומר לגוי שיטיל בו מום, ואם גרם בו מום לא ישחטנו עד שיהא לו מום אחר[ט]. בכור שאחזו דם מקיזין לו דם ובלבד שלא יתכוין לעשות בו מום[י].

שחיטה פסולה. השוחט קדשים בחוץ, מלבד הלאו שחייב משום שחיטת חוץ, חייב גם משום מטיל מום דאין לך מום גדול מזה, עיין רש״י בחולין (ל. ד״ה מדמי פסח) דתיכף בתחילת שחיטה אין לך מום גדול מזה[יא] וצריך עיון. וכן כל הפסולים העושה בשחיטה במזיד חייב משום מטיל

ג. ע״ע מעיל צדקה סי׳ אלף תקס״ו. **ד.** לשון זה נמצא באגרת הרמב״ן (נדפס בסוף ספר 'תורת האדם'). **ה.** עיין ברכות נה. חגיגה כז. **ו.** רמב״ם הל׳ איסורי מזבח פ״ח. **ז.** שם ה״ט. **ח.** מנחת חינוך. **ט.** רמב״ם הל׳ בכורות פ״ב ה״ח. יו״ד סי׳ שי״ג ס״א. **י.** רמב״ם שם הי״ג. יו״ד שם ס״ו. **יא.** מנחת חינוך, ועיין שם שזהו בזמן הזה, ובזמן הבית היה מדאורייתא.

מִצְוָה רפח

שֶׁלֹּא לִזְרֹק דַּם בַּעַל מוּם (לא תעשה ק"פ)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִזְרֹק דַּם בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כב) **'עִוֵּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַה'".**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה. וּכְדֵי שֶׁלֹּא יִטְעוּ לוֹמַר שֶׁדַּם בַּעַל מוּם יָבֹא וְיִכַּפֵּר עַל נֶפֶשׁ בַּעַל מוּם, נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ, דְּאִם שְׁנֵיהֶם בַּעֲלֵי מוּמִין כַּפָּרָה מְנַיִן (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קעה). **וְשֶׁלֹּא נֹאמַר כֵּיוָן שֶׁכְּבָר נִשְׁחַט עַל כָּל פָּנִים וְנִפְסַד הַבְּהֵמָה, וְאִם לֹא נִזְרֹק הַדָּם יַפְסִיד לְגַמְרֵי,**

משנה הלכות

מום ג"כ. המטיל מום בבעל מום עובר, נחלקו הפוסקים אי אסור מדרבנן או מדאורייתא[יב].

כללים. הטיל מום ושאל על ההקדש תיקן האיסור למפרע, ומצוה לשאול כהאי גוונא[יג]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ובקרבן עכו"ם, עיין להלן מצוה רצ"ב.

רפח) גדר האיסור. הזורק דם קרבן בעל מום על המזבח, אחד בעל מום קבוע ואחד בעל מום עובר, לוקה ועובר גם בעשה ד'תמים יהיה' (ויקרא כב, כא)[א].

בפרה אדומה ובנפל מום אחר שחיטה. ובמנחת חינוך נסתפק הזורק דם פרה אדומה בעלת מום כיון שלא היה על המזבח, וכן הצורם אוזן בקדשים לאחר שחיטה קודם קבלת הדם שפסול משום בעל מום[ב] אם זרק הדם אחר כן אי עובר, עוד הקשה שם לשון הרמב"ם ז"ל[ג] שכתב 'בהמה שחסר מאיבריה כל שהיא אחר שחיטה קודם קבלת הדם נפסלה אפילו צרם באזנה קודם קבלה הרי זה לא יקבל', והקשה שהרי הצורם אוזן הוא מום גמור, ואם כן מאי רבותא בצורם אוזן, עיין שם. ולפי עניות דעתי דהרמב"ם משמיענו רבותא, שלא תימא דוקא חסר מאיבריה הוא דנפסלה משום חסרון בין שחיטה לקבלה, משום דמצינו דחסרון פסול גדול הוא דאפילו בעוף שאין המום פוסל חסרון אבר פוסל, ולכן הוסיף אפילו צרם באזנה דליכא חסרון מכל מקום לא הוי שלם כולו, ואנן מ'ולקח מדם הפר' (ויקרא טז, יד) גמרינן דבעינן שיהא שלם[ד]. ולשון הרמב"ם מוכיח כן שהתחיל 'בהמה שחסר מאבריה', ודו"ק כי קצרתי.

יב. יו"ד שם ס"ה, מנחת חינוך. **יג.** עיין לעיל מצוה רפ"ו. **רפח) א.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"א וה"ד.
ב. רמב"ם פסולי המוקדשין פ"א הכ"ט. **ג.** שם. **ד.** ראה רמב"ם שם.

וְלָכֵן תֹּאמַר אַף שֶׁלְּכַתְּחִלָּה אֵין לִשְׁחֹטוֹ אֲבָל כֵּיוָן שֶׁכְּבָר נִשְׁחַט נִתַּקֵּן עַל כָּל פָּנִים וְנַכְשִׁיר הַקָּרְבָּן מַאי דְּאָפְשָׁר, לָכֵן הַזְּהִירָה הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לִזְרֹק אֶת דָּמוֹ וְ'לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַה'', וְאַתָּה מוֹסִיף פֶּשַׁע עַל חַטָּאת, וַדַּאי אֵינוֹ רָאוּי זֶה לְכַפֵּר עַל אֲחֵרִים. וּבְמִצְוַת דָּוִד (מצוה שמב) כָּתַב וּמִלַּת 'אֵלֶּה' תָּבִין מֵ'אֵלֶּה אֱלֹהֶיךָ יִשְׂרָאֵל' (שמות לב, ד) וְהָבֵן.

תמורה ו. בכורות ל"ג. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א, ספר המצוות ל"א תעשה צ"ב-צ"ג-צ"ד, סמ"ג לאוין שי"א-שי"ב-שי"ג, יראים מצוה ש"פ-שפ"א-שפ"ב.

מִצְוָה רפט

שֶׁלֹּא לִשְׁחֹט בַּעַל מוּם (לא תעשה קפ"א)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁחֹט בַּעֲלֵי מוּמִין לְשֵׁם קָרְבָּן, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כב) 'לֹא תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַה''. וּלְשׁוֹן סִפְרָא (אמור פ"ז) ''לֹא תַקְרִיבוּ' מְשׁוּם לֹא תִשְׁחַט'.

משנה הלכות

כללים. זר שזרק דם בעל מום אינו חייב אלא משום זרות, וכן בכל מקום שהפסול בא באופן שגם בלא שהיה בעל מום היה זריקה פסולה אינו חייב משום בעל מום[ה]. ו'המקריב בעל מום עובר משום ה' שמות, משום בל תקדישו, ובל תשחטנו, ובל תזרקו, ובל תקטירו כולו, ובל תקטירו מקצתו, משום ר' יוסי בר' יהודה אמרו אף על קבלת הדם', 'כי לא לרצון יהיה לכם' (ויקרא כב, כ) מכאן שאין מרצין[ו]. ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראויים להקריב.

רפט) גדרי האיסור. השוחט בעל מום לשם קרבן, אחד בעל מום קבוע ואחד בעל מום עובר לוקה[א], ושחיטתו נבילה (צל"ח פסחים עג.).

שחט לשם דבר אחר. שחטו שלא לשם קרבן אלא לשם תכלית אחר אינו עובר משום בעל מום[ב], שחטו לשם קרבן אחר שאם היה תמים היה כשר הקרבן לוקה, שחטו לשם מין קרבן שאם היה תמים ושחטו לשם אותו קרבן אחר היה נפסל הקרבן, כגון חטאת או פסח גם עכשיו שהוא בעל מום אינו לוקה עליו כיון דבלאו הכי פסול הקרבן[ג].

פרטי דינים. שחט חיה בעלת מום אינו חייב משום בעל מום דלאו קרבן היא[ד].

ה. מנחת חינוך. **ו.** עיין ספרא אמור פרשתא ז ה"ה. ובתמורה ו: ועיין רמב"ם הל' איסורי מזבח שם ה"ד, ובכסף משנה שם. **רפט) א.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"ד. **ב.** משנה למלך שם. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** מנחת

מִשְׁפַּרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר לְמַעְלָה (מצוה רפו) שֶׁיִּתֵּן עַל לִבּוֹ שֶׁמִּבַּעַל מוּם פָּסוּל לְקָרְבָּן, וְיִשָּׂא כַּל וָחֹמֶר בְּעַצְמוֹ הַאֵיךְ יַקְרִיב הַקָּרְבָּן אֲפִלּוּ תְּמִים, וּמוּם בּוֹ. וַהֲלֹא הַקָּרְבָּן הוּא תְּמוּרָתוֹ, וְעַל יְדֵי זֶה יִשְׁתַּדֵּל לְהָסִיר הַמּוּמִין מֵעָלָיו וְיִפְּדֵם בְּמִעוֹת צְדָקָה וּבְשִׁפּוּר מַעֲשִׂים[ה]. וְעוֹד כִּי הוּא בְּזָיוֹן לַמֶּלֶךְ, כִּי הַמֵּבִיא דּוֹרוֹן לְמֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם מְסַדְּרוֹ בְּסֵדֶר נָאֶה וְנָכוֹן בְּעֵינֵי הַמֶּלֶךְ וְהַשָּׂרִים שֶׁלֹּא יִמְצֵא בּוֹ שֵׁמֶץ פְּסוּל וְשׁוּם עַוְלָה, וְיִבְחַר מִמִּבְחָר שֶׁבְּעֶדְרוֹ, שֶׁאִם יִמְצֵא בּוֹ שׁוּם מוּם מְקַטְרְגִים רַבִּים יַעַמְדוּ לְקַטְרֵג עָלָיו וְעַל מִנְחָתוֹ, וְנִמְצָא מַפְסִיד מָמוֹנוֹ וּבַקָּשָׁתוֹ אֵינָהּ נַעֲשֵׂית וְסָפֵק שֶׁיִּמָּלֵט בְּנַפְשׁוֹ מִפְּנֵי הַמֶּלֶךְ וְשָׂרִים. כִּי לֹא הַמֶּלֶךְ לְבַדּוֹ בָּזֶה, כִּי גַּם כָּל הַשָּׂרִים וְהָעַמִּים אֲשֶׁר יוֹשְׁבִים בְּהֵיכַל הַמֶּלֶךְ. וְאִם מֶלֶךְ בָּשָׂר וָדָם כָּךְ כָּל שֶׁכֵּן הַמַּקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְמֶלֶךְ עוֹלָם הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא שֶׁצָּרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה בְּלִי מוּם (עץ החיים (טובייאנה) מצוה קעז).

מראה מקומות עיין מצוה רפ"ח.

משנה הלכות

שחט מקצת סימנים ובא השני וגמר תלוי בפלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש[ו] אי ישנו לשחיטה מתחילה ועד סוף, שנים אוחזין בסכין ושחטו שניהם חייבין[ז].

בשבת. השוחט בעל מום בשבת חייב, ולא אמרינן אי עביד לא מהני, דתקון להוציא מידי אבר מן החי לבן נח. ולמנחת חינוך דקדשים אסורים לבן נח צריך עיון מאי תקון, ובחידושי הארכתי בס"ד[ח].

אי קומץ כשחיטה. הקומץ סולת שפסול למנחה, אף דקומץ הוה במקום שחיטה אינו חייב משום לא תשחט בעל מום[ט].

כללים. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות שכולם כשרים לשחוט, והמנחת חינוך הקשה דילמא התורה הקפידה אף בזמן הזה אם שוחט בעל מום לשם קרבן, דמשום שוחט בחוץ אינו חייב דאינו ראוי לבוא בפנים, ומשום שוחט בעל מום יהא חייב, ולפי עניות דעתי י"ל לפי הכלל ד'כל שאינו ראוי לפנים הוי פסול', וממילא אינו חייב משום שחיטת בעל מום, והבן.

חינוך כאן ובמצוה הקודמת. **ה.** עיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קעג. **ו.** בחולין כט: **ז.** מנחת חינוך. **ח.** עיין בשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' מ"א. ובחידושי פסחים ג: **ט.** משנה למלך שם פ"ו ה"ג, מנחת חינוך. **י.** עיין תוס' זבחים נט. ד"ה עד שלא.

מִצְוָה רצ

שֶׁלֹּא לְהַקְטִיר בַּעַל מוּם (לא תעשה קפ"ב)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְטִיר אֵמוּרֵי בַּעֲלֵי מוּמִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כב) 'וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ מֵהֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לַה'".

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּקּוֹדֶמֶת, וְלֹא בָּא אֶלָּא לְהוֹסִיף לָאו גַּם עַל הַקְּטָרַת הָאֵמוּרִים, וְהֵם בָּאִים לְכַפֵּר עַל אֵיבְרֵי הָאָדָם הַפְּנִימִים כְּמוֹ הָאֵמוּרִין שֶׁהֵם מִבִּפְנִים, שֶׁהוּא לְרַמֵּז שֶׁמְּאֹד צָרִיךְ לְהִזָּהֵר עַל הָאֵיבָרִים הַפְּנִימִים וְלֹא לְהַכְנִים לִבְנֵי מֵעָיו שׁוּם דְּבַר אִסּוּר וּמַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת וּלְהַעֲלוֹתָם עַל הַשֻּׁלְחָן לִפְנֵי ה', כִּי הֵם מְטַמְטְמִין הַלֵּב וְהַמֹּחַ[א]. וְכָתַב רַבֵּנוּ מְנַחֵם הַבַּבְלִי (מעמי מצות לא תעשה קעה) 'וְדַע שֶׁשִּׁשָּׁה מוּמִין הֵם בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה שֶׁהִיא תְּמוּרַת, עִוֶּרֶת, שָׁבוּר, חָרוּץ, גָּרָב, יַבֶּלֶת, יַלֶּפֶת. וְכָל י' שָׁנִים מֵחַיָּיו אַחַר י"ב שָׁנָה מִתְהַוֶּה בָּאָדָם מוּם לְפִי תַּעֲנוּגָיו, וְאִם אַחַר

משנה הלכות

רצ) מום קבוע ומום עובר. המקטיר אימורי בעלי מומין על המזבח, בין בעלי מום קבוע ובין בעלי מום עובר לוקה, ובעל מום קבוע יליף לה מקרא 'ואשה לא תתנו', ובעל מום עובר יליף לה שנאמר (דברים יז, א) 'לא תזבח לה' אלקיך שור ושה אשר יהיה בו מום', ומפי השמועה למדו שזה אזהרה לבעל מום עובר, כגון שיהיה בבהמה גרב לח או חזזית וכיוצא בזה, זה הוא שיטת הרמב"ם ז"ל[ב]. אבל הרמב"ן[ג] בהשגותיו כתב שמום קבוע ועובר לאו אחד הוא, והכתוב מרבה כל מום בין קבוע ובין עובר מלאו ראשון מקרא 'ואשה לא תתנו' וגו'. ובשניהם עובר בחמישה שמות, ונאמרו הכתובים להשלים האיסור[ד]. והמקטיר חלבים לאו דוקא אלא הוא הדין איברי עולה בעל מום[ה].

השיעור. ואפילו על מקצתו שנתן על המזבח עובר, ושיעורו בכזית[ו], והכי אמרו בגמ' תמורה (ו:) ובתורת כהנים (ספרא אמור ז) "ואשה לא תתנו מהם' אלו אשים, אין לי אלא כולם מקצתן מנין, תלמוד לומר 'מהם". ועובר אפילו הקטיר לשם עצים חוץ משאור ודבש[ז]. ובמנחת חינוך מסופק אי

רצ) א. עיין יו"ד סי' פ"א ס"ז בהגה. וברמב"ן ויקרא יא, יג. **ב.** הל' איסורי מזבח פ"א ה"ד-ה. **ג.** ספר המצוות לאוין צ"ה. **ד.** ועיין בכסף משנה הל' איסורי מזבח שם ה"ה. **ה.** מנחת חינוך ע"פ רש"י תמורה ז: ד"ה אברי. **ו.** עיין מנחת חינוך. **ז.** מנחת חינוך כאן ובמצוה הקודמת.

עָבֹר כָּל אֵלּוּ הַגְּבוּלִין יָשׁוּב וְיִתְוַדֶּה עֲלֵיהֶם בְּדֶמַע מִדֵּי זָכְרוֹ פְּעָלָיו, וְיִלְבַּשׁ שַׂק, וְאֵפֶר יַצִּיעַ, וְלֹא יָשׁוּב עוֹד לְכִסְלָה, כָּל מַעֲשָׂיו הָרָעִים הֲגוּנִים לְהַקְטָרָה שֶׁזְּרוּנוֹת נַעֲשׂוּ לוֹ כְּזֵכֻיּוֹת וְכֻלָּם מֹר וַאֲהָלוֹת לְהַקְטִירָם עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ. אָדָם כָּזֶה שָׁם יַקְרִיב עוֹלוֹתָיו וּשְׁלָמָיו יַעֲלוּ לָרָצוֹן, וְאִם הֵם בַּעֲלֵי מוּמִין 'לֹא תַקְרִיבוּ' מִשּׁוּם לֹא תְקַבְּלוּ 'וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ מֵהֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ''.

מראה מקומות עיין מצוה רפ"ח.

מִצְוָה רצא

שֶׁלֹּא לְסָרֵם (לא תעשה קפ"נ)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְסָרֵם שׁוּם בַּעַל חַי וּמִכָּל שֶׁכֵּן אָדָם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כד) **'וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ'.**

משנה הלכות

בעי כזית בבת אחת או מצטרף חצי חצי כזית בזה אחר זה, כמו מעילה שמצטרף אפילו לזמן מרובה[ח].

כללים. ונוהג בזמן הבית ואינו חייב אלא הראוי להקטיר. ישראל שהקטיר אינו חייב משום בעל מום, ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראויין להקריב, והעובר לוקה ועובר גם בעשה ד'תמים יהיה' (ויקרא כב, כא).

רצא) גדר האיסור. המסרס אחד מכל מיני בעלי חיים, בין אדם ובין בהמה חיה ועוף, ובין טהורים ובין טמאים, לוקה[א].

על ידי עכו"ם. ואסור לומר לעכו"ם לסרס בהמה של ישראל, ואם לקחה מעצמה וסרסה מותר ללוקחו מידו, אם הערים הישראל קונסין אותו שיוציאנה וימכרנה לישראל אחר, ומוכר אפילו לבנו גדול ויצא[ב].

מסרס אחר מסרס. המסרס אחר מסרס חייב, אף על פי שהאחרון אינו מסרס שכבר מסורס הוא[ג]. אבל מותר לשתות כוס עקרין אחר כוס של עקרין[ד]. ובמנחת חינוך תמה מאי שנא דסירוס אחר סירוס אסור ולשתות אחר שתיה מותר, ובספרי[ה] ישבתי לפי דעת החזון איש ז"ל בשבת ס"ב דהכוס של עקרין הראשון כבר עשה פעולה שלימה בכל הגוף מה שיכול בכל כלי הזריעה ואין השני מוסיף כלום, אבל המסרס אחר מסרס או כוס אחר מסרס אסור דעושה עוד פעולה

ח. עיין זבחים לא: **רצא) א.** רמב"ם הל' איסורי ביאה פט"ז ה"י. אבן העזר סי' ה' סי"א. **ב.** רמב"ם שם הי"ג. אבן העזר שם סי"ד. **ג.** רמב"ם שם ה"י. אבן העזר שם סי"א. **ד.** מנחת חינוך ע"פ רמב"ם שם הי"ב. **ה.** משנה הלכות על בעל הלכות גדולות כתובות סי' ע"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא בָּרָא עוֹלָמוֹ בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת, לֹא פָּחַת וְלֹא יִתֵּר בּוֹ דָּבָר מִכָּל הָרָאוּי לִהְיוֹת בּוֹ לִשְׁלֵמוּתוֹ, וְהָיָה בִּרְצוֹנוֹ לְבָרֵךְ אֶת הַבַּעֲלֵי חַיִּים לִהְיוֹתָם פָּרִים וְרָבִים, וְגַם צִוָּה אֶת הַזְּכָרִים מִמִּין הָאָדָם עַל זֶה לְמַעַן יַעַמְדוּ יָמִים רַבִּים, שֶׁאִם לֹא כֵּן הַמִּין כֻּלֶּה אַחַר שֶׁהַמָּוֶת מְכַלֶּה בָּהֶן, וְעַל כֵּן הַמַּפְסִיד כְּלֵי זֶרַע מַרְאֶה נַפְשׁוֹ כְּמוֹ שֶׁהוּא קָץ בְּמַעֲשֵׂה הַבּוֹרֵא וְרוֹצֶה בְּהַשְׁחָתַת עוֹלָמוֹ הַטּוֹב (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הַמָּטָרִם מַחֲלִישׁ כֹּחוֹ לְמַעְלָה, כִּי בָּעוֹלָם הָעֶלְיוֹן כָּל הַמִּדּוֹת מַשְׁפִּיעוֹת לְמַה שֶּׁלְּמַטָּה מֵהֶם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה קסו).

שבת קיא. ב"מ צ: רמב"ם ה' איסורי ביאה פט"ז, ספר המצוות ל"א תעשה שס"א, סמ"ג לאוין ק"כ, אבן העזר סי' ה', סמ"ק סי' קכ"ו.

משנה הלכות

חדשה באבר אחר. המסרס את הנקבות פטור אבל אסור לעשות כן[ו].

כוס של עקרין. איש אינו רשאי לשתות כוס של עקרין, ולדעת רבינו בעל הלכות גדולות והרמב"ם ועוד פוסקים סבירא להו דאינו אלא איסור תורה ואין בו לאו, ויש חולקין דהוי לאו גמור[ז]. ואשה שותה כוס של עקרין, ולדעת הב"ח דוקא כשיש לה צער לידה ודומה לזה שהוא על כל פנים לצורך[ח], ועיין מה שכתבתי במשנה הלכות כתובות (סי' ע"ב וע"ג). ובשאר מינים נסתפקו האחרונים אי אסור להשקותן כוס של עקרין.

פרטי דינים. ואסור לסרס דגים[ט], ובמנחת חינוך נסתפק בזה, ופלא שלא הרגיש בשו"ת יעב"ץ דאסר. ומותר ליטול כרבלתו של תרנגול דאין זה סירוס'. מי שאינו ראוי להוליד בלאו זה אינו עובר על הסירוס[יא]. המסרס חבירו עובר משום סירוס ועוד משום לאו ד'לא יוסיף להכותו' (דברים כה, ג)[יב]. המושיב חבירו במים קרים או בשלג עד שיבטל ממנו כח אברי זרע אינו לוקה עד שיסרס[יג], המסרס טומטום או אנדרוגינוס תלוי בשיטות אי אנדרוגינוס מוליד ואי במקום זכרות או נקבות, ועיין רי"ט אלגאזי בבכורות (סוף פ"ו). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות, ונוהג בכל בעלי חי, ובמקום אחר נסתפקתי המביא סוס על חמור והוליד פרדה אולי יחייב גם משום מסרס, שהרי הפרדה אינה מולידה אח"כ והוי כסירסה וצריך עיון.

ו. רמב"ם שם הי"א. אבן העזר שם סי"א. ועיין מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם הי"ב. אבן העזר שם סי"ב. ועיין מנחת חינוך, ובמשנה הלכות כתובות שם. **ח.** עיין מנחת חינוך, ופתחי תשובה ס"ק י"א. **ט.** שו"ת יעב"ץ סי' קי"א, ועיין פתחי תשובה ס"ק ח', ובמשנה הלכות שם סי' ע"ג. **י.** אבן העזר שם סי"ג בהגה. **יא.** מנחת חינוך. **יב.** מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם הי"ב. אבן העזר שם סי"ג.

מִצְוָה רצב

שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב בַּעַל מוּם שֶׁל עַכּוּ"ם (לא תעשה קפ"ד)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהַקְרִיב קָרְבָּן בַּעַל מוּם מִיַּד הַגּוֹיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כה) 'וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מֵאַחַר שֶׁהַתּוֹרָה לָנוּ הַתּוֹרָה לְקַבֵּל קָרְבָּנוֹת מֵעַכּוּ"ם כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, יח) 'אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר הַגָּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְכָל נִדְרֵיהֶם וּלְכָל נִדְבוֹתָם', וּבָא הַפֵּרוּשׁ בְּקַבָּלָה עַל "אִישׁ" לְרַבּוֹת הָעַכּוּ"ם שֶׁנּוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת", הִשְׁמִיעָנוּ שֶׁלֹּא יִהְיוּ בַּעֲלֵי מוּם (חינוך). וּכְדֵי שֶׁיֵּדְעוּ כִּי לֹא כְּצוּרֵנוּ צוּרָם וְיִבְחֲנוּ הַהֶבְדֵּל בֵּין עֲבוֹדַת הַקֹּדֶשׁ לַעֲבוֹדַת הַהֶבֶל, כִּי הַבַּעֲלֵי מוּמִין שֶׁלָּנוּ כְּשֵׁרִים

רצב) גדר האיסור. כל כהן המקריב קרבן עכו"ם והוא בעל מום לוקה, שנאמר 'ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלקיכם מכל אלה"[ב].

דרשות חז"ל. ובתורת כהנים (אמור פ"ז הי"ב) דרש "ומיד בן נכר', מכאן שאין מקבלין שקלים מן הגוים לקנות מהן תמידין, אין לי אלא תמידין שנקראו לחם 'את קרבני לחמי לאשי' (במדבר כח, ב), מניין לרבות שאר קרבנות ציבור, תלמוד לומר 'מכל אלה', כלומר תמימין ובעלי מומין שנזכרו למעלה. והא דתניא חולין (יג:) "איש איש' לרבות העכו"ם שנודרין נדרים ונדבות כישראל', זהו בקרבנות יחיד ומרבה עכו"ם שיהא כישראל שלא יבוא אלא תמים, אבל קרבן ציבור אפילו תמים אין מקריבין אף על פי שמסרו העכו"ם לציבור, ועל קרבן יחיד עולה פשוטו של מקרא שלא יקבלו ממנו בעל מום[ג].

כללים. ומה שאסור להקריב משום מום הם מומין הפסולים בקרבנותינו, אף שלדידהו לא הוה מום, שהם אין מחשבים מום אלא כעין מחוסר אבר[ד]. ונוהג בכהנים הזכרים הראויים ליקרב ובזמן הבית.

מטיל מום בקדשי עכו"ם. ודע דבמנחת חינוך (מצוה רפ"ז) נסתפק במטיל מום בקדשי עכו"ם אי עובר בלאו כמו בישראל, ודעתו נוטה שאינו עובר. ופלא על הגאון ז"ל דאישתמיטתיה עת כתבו גמרא מפורשת בגיטין (נו.) ד'שדר להו מלכא

רצב) א. נזיר סב. חולין יג: **ב.** רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א ה"ו. **ג.** תוס' מנחות עג: ד"ה איש איש. **ד.** חינוך ע"פ תמורה ז.

לַעֲבוֹדָתָם, לְפִי שֶׁכֻּלָּם בַּעֲלֵי מוּמִים הַקְּרְבָּן וְהָעוֹבֵד וְהַנַּעֲבָד, אֲבָל הָאֵל תָּמִים דַּרְכּוֹ לְקַבֵּל קָרְבָּן תָּמִים מִיַּד תָּמִים לְכַפֵּר עַל תְּמִימִים (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קעז). וְעוֹד דְּסַלְקָא דַּעְתָּךְ אֲמִינָא דִּחוּי הוּא זֶה לְגַבֵּי הַאי בְּהֵמָה, כֵּיוָן שֶׁהִיא בְּיַד גּוֹי, וַיַּקְרִיבוּ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ לְהַצָּלָה כָּל דְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לָן 'לֹא תַקְרִיבוּ' שֶׁאֵינוֹ לְרָצוֹן כְּלָל (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שמב).

תמורה ז. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"א, ספר המצוות ל"ת תעשה צ"ג, סמ"ג לאוין שי"ד, יראים שע"ט.

מִצְוָה רצג

מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה (מצות עשה ק"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה כָּל קָרְבָּן שֶׁנַּקְרִיב מִן הַבְּהֵמָה מִבֶּן שְׁמוֹנַת יָמִים וָהָלְאָה, וְקֹדֶם זְמַן זֶה נִקְרָא מְחֻסַּר זְמַן בְּגוּפוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כז) 'וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה לְקָרְבַּן אִשֶּׁה לַה'".

משנה הלכות

קורבנא להקריב על גבי המזבח, ובהדי דקא אתי שדא ביה מומא בניב שפתים ואמרי לה בדוקין שבעין, דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא הוא, סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס יאמרו בעלי מומין קריבין למזבח, סבור למקטליה דלא ליזיל ולימא, אמר להו ר' זכריה יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג' וכו', ופרש"י (ד"ה יאמרו) 'שיהו סבורין שבשביל שהטיל מום בקדשים ועבר על 'מום לא יהיה בו' (ויקרא כב, כא) נהרג' עד כאן. והרי מפורש דגם בקדשי עכו"ם עובר המטיל בהם מום, ועיין מגן אברהם באורח חיים (סי' תרנ"ו ס"ק ח) וצריך עיון גדול.

רצג) גדרי המצוה. קיום המצוה, מצות עשה להקריב כל הקרבנות מיום השמיני והלאה[א]. ומצוה מן המובחר להקריבו לאחר שלשים[ב]. הקריב פחות מבן שמונה הרי זה מחוסר זמן ופסול, ואם עלה למזבח ירד. והמשנה למלך[ג] מספקא ליה אי מחוסר זמן בקרבן הוא גזירת הכתוב או משום שלא יצא מתורת נפל כל ז', אבל בגמרא ביומא (סג:) ובחולין (פ:) מפורש דגזירת הכתוב הוא, ואינו מטעם נפל. וכן מפורש בחינוך דהוא איסור בגופו.

מקדיש מחוסר זמן. המקדיש מחוסר זמן לקרבן נחלקו המפרשים אי הוה

רצג) א. רמב"ם הל' איסורי מזבח פ"ג ה"ח. **ב.** שם הל' מעשה הקרבנות פ"א הי"ב. **ג.** הל' איסורי מזבח שם.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁקֹּדֶם שְׁמוֹנַת יָמִים עֲדַיִן חָשׁוּב כְּנֶפֶל וְלֹא נִשְׁלְמוּ אֵיבָרָיו, וְאֵין לְךָ מוּם גָּדוֹל מִזֶּה. גַּם עֲדַיִן לֹא נִפְרַד הַדָּם מִן הַבָּשָׂר לְגַמְרֵי וּשְׁאָר הַדְּבָרִים מִמַּה שֶׁהֵם בִּשְׁעַת הֵרָיוֹן, וּבְעֵינַן זְרִיקַת דָּם וְהַקְטָרַת אֵמוּרִין וְלֵיכָּא (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שדמ). **עוֹד טַעַם בַּדָּבָר כִּי הוּא יִתְבָּרַךְ אָב הָרַחֲמָן וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו אַף עַל בַּעֲלֵי חַיִּים, וְלָכֵן יִהְיֶה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ לָתֵת נַחַת רוּחַ לְאִמּוֹ** (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה קעט). **וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הוּא תָּלוּי בְּסוֹד הַמִּילָה, כְּדֵי שֶׁתַּעֲבֹר עָלָיו הַשַּׁבָּת הַכַּלָּה הַכְּלוּלָה מֵהַכֹּל, וּכְדֵי שֶׁיַּעַבְרוּ עָלָיו שִׁבְעָה יָמִים רָמָז לְשִׁבְעַת יְמֵי בְּרֵאשִׁית, וְהוּא סוֹד כָּל הַשְּׁבִיעִיּוֹת** (מצודת דוד שם).

זבחים יב. חולין פא. רמב"ם איסורי מזבח פ"ג, ספר המצוות מצות עשה ס', סמ"ג עשין קע"ח.

משנה הלכות

קדוש, דעת הרמב"ם[ה] דהוי כמקדיש בעל מום עובר ומקודשת, ודעת רש"י בבכורות (כא: ד"ה לילף מקדשים) והראב"ד[ו] דהוי כמקדש בעל מום קבוע ואינה מקודשת. ולדברי הכל אסור להקדיש מחוסר זמן. ובמשנה למלך[ז] תמה למה השמיט הרמב"ם דין זה דאסור להקדיש בעל מום, ובמחילת כבוד תורתו מפורש ברמב"ם[ח] וזה לשונו 'אבל המקדיש רובע ונרבע וכן המקדיש מחוסר זמן הרי זה כמקדיש בעל מום עובר ואינו לוקה', הרי מפורש דאסור להקדיש אלא דאינו לוקה.

פרטי דינים. ליל שמיני מותר להקדיש מדר' אפטוריקי[ט], ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' רי"א עד סי' רי"ז) אריכות ובירור בענינים אלו ובישוב שיטת הפוסקים בס"ד, ודעת הפרי מגדים[י] דבעינן שבעה ימים מעת לעת ונחלקו עליו הפוסקים[יא]. ובכלל המצוה ששעיר המשתלח פסול משום מחוסר זמן, ואפילו נעשה מחוסר זמן לאחר הגרלה כגון ששחטו אמו ביום כיפור[יב]. וכן אותו ואת בנו בכלל העשה ואם שחטו שניהם נפסל הקרבן[יג]. תורים שלא הגיע זמנן ובני יונה גדולים הרבה הם כבעלי מום[יד]. ועוד יש פסולים היוצא דופן, והנולד אחר שנשחטה אמו. והמקדיש מחוסר זמן עובר בעשה. ונוהג בזכרים ונקבות לענין הקדש, ובזכרי כהונה לענין הקרבה ובזמן הבית.

ד. עיין תנחומא אמור יב. **ה.** שם ה"י. ועיין במנחת חינוך. **ו.** הל' פרה אדומה פ"א ה"א. **ז.** הל' איסורי מזבח שם. **ח.** שם פ"ג ה"י. **ט.** זבחים יב. חולין פא. **י.** במשבצות זהב יו"ד סי' ט"ו ס"ק ג. **יא.** הגאון רבי שמחה מבוברקא, כנדפס בפרי מגדים שם, ושאר אחרונים הובאו בפתחי תשובה ס"ק ב. **יב.** רמב"ם הל' עבודת יום הכיפורים פ"ה הי"ז. מנחת חינוך. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם הל' איסורי מזבח שם ה"ט.

מִצְוָה רצד

דִּינֵי אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (לא תעשה קפ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא נִשְׁחֹט בְּהֵמָה וּבְנָהּ בְּיוֹם אֶחָד, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כב, כח) **'אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד', וּבָא הַפָּרוּשׁ בְּקַבָּלָה דְּעַל אִמָּהּ הִקְפִּיד הַכָּתוּב.**

מִשְּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא לְכַלּוֹת הָאִילָן וַעֲנָפוֹ יַחַד כְּדֵי שֶׁלֹּא יֵעָקֵר הַמִּין מִן הָעוֹלָם (טעמי מצות (לר"מ הכבלי) לא תעשה קעח)**. גַּם יֵשׁ בּוֹ לְפִי הַפְּשׁוּט לִקְבֹּעַ בְּנַפְשׁוֹתֵינוּ מִדַּת הַחֶמְלָה וְהָרַחֲמָנוּת וּלְהַרְחִיק מִמֶּנּוּ מִדַּת הָאַכְזָרִיּוּת שֶׁהוּא מִדָּה גָּרוּעַ מְאֹד. וְלָכֵן אַף עַל פִּי שֶׁהִתִּיר בַּעֲלֵי חַי לְמִחְיָתֵנוּ, צִוָּה לְבַל נַהֲרֹג אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ בְּיַחַד, כִּי אֵין לְךָ אַכְזָרִיּוּת גְּדוֹלָה מִזּוֹ** (חינוך)**. וְעַל דֶּרֶךְ**

משנה הלכות

רצד) גדרי האיסור. אסור לשחוט בהמה וולדה ביום אחד, לא שנא האם תחילה ואחר כך הבן או הבת, לא שנא הבן או הבת תחילה ואחר כך האם[א]. עבר ושחט, השוחט השני חייב מלקות והבשר מותר לאכלו בו ביום[ב] ויש אוסרים לאכול בשר האחרון בו ביום[ג]. ואינו נוהג אלא בבהמה טהורה, ואינו נוהג בחיה, ונוהג בכוי מדרבנן, ונוהג בכלאים מכבש ועז, צבי שבא על העז וילדה לוקה, ועז שבא על הצביה אסור לשחוט ואינו לוקה[ד], ועיין בש"ך[ה]. שחט האם ואח"כ ב' בניה לוקה שמונים, שחט אותה ואת בתה ובן בתה לוקה שמונים, שחט אותה ואת בן בתה ואח"כ בנה לוקה ארבעים[ו].

שחיטה פסולה. שחט הראשון ונתנבלה בידו, וכן הנוחר והמעקר, מותר לשחוט השני אחריו[ז]. ספק נתנבלה הראשונה אינו שוחט השני ואם שחט אינו לוקה[ח]. השוחט לגויים ולרפואה ולכלבים כיון דשחט בהכשר חייב[ט].

אב ובנו. ומספקא לן אי חוששין לזרע האב, ולכן אם מכירין האב אין שוחטין שניהם ביום אחד כיון דהוה ספיקא דאורייתא, ואם שחט אינו לוקה[י], ואוכל משניהם בו ביום[יא].

שאר פרטים. והיום הולך אחר הלילה, כלומר שאם שחט האחד סוף יום ד' שוחט השני תחילת ליל ה', ואם שחט בליל

רצד) א. יו"ד סי' ט"ז ס"א. **ב.** רמב"ם הל' שחיטה פי"ב ה"א. יו"ד שם ס"ג. **ג.** יו"ד שם ובהגה. **ד.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ז-ח. **ה.** ס"ק ט"ז, שכתב שהרש"ל מתיר. **ו.** רמב"ם שם הי"ב. **ז.** שם ה"ג. יו"ד שם ס"ט. **ח.** רמב"ם שם ה"ה. **ט.** עיין פתחי תשובה שם סק"ג. **י.** רמב"ם שם הי"א. יו"ד שם ס"ב. **יא.** פתחי תשובה ס"ק ב, בשם תשובת זכרון יצחק, אך הפתחי תשובה עצמו חולק על זה.

הַסּוֹד כִּי לִפְעָמִים תִּתְגַּלְגֵּל נֶפֶשׁ הָאָדָם בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה, וּכְשֶׁנִּשְׁלָם עֲוֹנָהּ יַזְמִין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקָרְבָּן וְעַל יְדֵי כֵן תִּתְעַלֶּה, וְיֵשׁ שֶׁמַּזְמִין אוֹתָהּ לַאֲכִילַת יִשְׂרָאֵל וְתִתְעַלֶּה אֲבָל לֹא כְּעִלּוּי רִאשׁוֹן, וְאִם נִתְנַבְּלָה בַּשְּׁחִיטָה אוֹ נִטְרְפָה בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא נִשְׁלַם עֲוֹנָהּ וְתִתְגַּלְגֵּל עוֹד בִּבְהֵמָה טְמֵאָה, וְאִם גָּדוֹל עֲוֹנָהּ תִּנָּתֵן לַעֲבֹד וּלְמַשָּׂא כַּחֲמוֹר וְגָמָל. וְאִם חָטְאוּ אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ אוֹ אָב אוֹ בְּנוֹ יִתְגַּלְגְּלוּ שָׁמָּה, וְלָכֵן חָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עֲלֵיהֶם שֶׁלֹּא לְעָקְרָם בְּיוֹם אֶחָד, שֶׁאַף אִם הֵם בְּגוּף הַבְּהֵמָה עֲדַיִן יֵשׁ נִיצוֹצוֹת שֵׂכֶל בָּהֶם, וְהָבֵן זֶה. וּמִכָּאן תָּבִין טַעַם צַעַר בַּעֲלֵי חַיִּים שֶׁהוּא מִן הַתּוֹרָה. וְלָכֵן תִּמְצָא מִקְצָת בַּעֲלֵי חַיִּים קְרוֹבִים וּמוּכָנִים לְקַבֵּל תַּרְבּוּת וּמוּסָר יוֹתֵר מִזּוּלָתָם (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה רג, ומצוה שדמ). וּבָזֶה יֵשׁ לְהָבִין מַה שֶּׁהֵבִיא הַדַּרְכֵי מֹשֶׁה בְּיוֹרֵה דֵּעָה (סי' לה) בְּשֵׁם ר' יְהוּדָה הֶחָסִיד[יב] שֶׁהַמַּעֲבִיר יָד עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְתַשְׁפִּיל רֹאשָׁהּ בְּוַדַּאי כְּשֵׁרָה. וּבְהַגָּהוֹת הָרַשַּׁ"שׁ כָּתַב לָזֶה רֶמֶז מִבְּכוֹרוֹת (נח:) "כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט" (ויקרא כז, לב) פָּרַט לִטְרֵפָה שֶׁאֵינָהּ עוֹבֶרֶת".

חולין פה. רמב"ם הל' שחיטה פי"ב, ספר המצוות לא תעשה ק"א, סמ"ג לאוין קמ"ט, סמ"ק קס"ז, יראים סי' קל"ה, יורה דעה סי' ט"ז.

משנה הלכות

ד' אינו שוחט עד ליל ה'[יג]. ובמוקדשין נסתפקתי במקום אחר אי היום הולך אחר הלילה לענין זה, ולכאורה תלוי במחלוקת הראשונים, עיין בשו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' רי"ג). ובד' פרקים בשנה המוכר בהמה וולדה לחבירו צריך להודיעו אמו מכרתי או וולדה מכרתי, ואלו הן ערב יום טוב הראשון של פסח, ערב יום טוב האחרון של חג, וערב יום טוב של עצרת, וערב ראש השנה, וכן המוכר האם לחתן וולדה לכלה[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יב. עיין ספר חסידים סי' תסח וסי' תתלג. **יג.** רמב"ם שם הי"ז. יו"ד שם ס"ד. **יד.** רמב"ם שם הי"ד. ט"ז יו"ד שם ס"ו.